

1502028-21.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... (seis) anos e 12 (doze) dias-multa, para cada um dos roubos..

Na segunda fase, compenso a reincidência (fls.110/111) com a confissão, para cada um dos roubos.

Na terceira fase, em razão do concurso formal entre os roubos às vítimas ("M"., "N"., "M". e "F".), majoro a pena em 1/4, considerando que foram realizados quatro delitos de roubo. Assim, a sanção passa a ser de 07 anos e 06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502028-21.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502028-21.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, por quatro vezes e como incurso no artigo 157, caput, c.c. por duas vezes, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 15h10min, na clínica odontológica, localizada Avenida Inocêncio Seráfico, nº1823, Carapicuíba, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, o celular IPHONE 11- 356802119103975 e R\$ 55,00 (cinquenta reais) pertencente à M.P.P.; o celular IPHONE 8 IMEI- 356080099928139 - pertencente à N.S. R.; o celular IPHONE 11 Pro - IMEI 352819111711294 e sua carteira contendo CNH, - pertencente à M. DE S.L., o celular SAMSUNG J5 - IMEI 352609099283600 pertencente a clínica- representada por

F. M. DE O.

Constou ainda que, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 15h10min, na clínica odontológica, localizada na Avenida Inocêncio Seráfico, nº 4517, Carapicuíba, MARCELO PEREIRA DOS SANTOS tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, quantia em dinheiro, pertencente a I.F.M e à CLINICA SORRIDENTES.

A denúncia foi recebida em 31/08/2022 (fls.104).

O réu foi citado e ofertou reposta escrita em audiência, por intermédio da Defensoria Pública.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final o acusado interrogatório.

As partes ofertaram alegações finais, em que o Ministério Público pleiteou a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto defesa, em síntese, requereu a absolvição do acusado e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de reconhecimento (fls.30/34), auto de exibição apreensão e entrega (fls. 36) e auto de exibição e apreensão (simulacro e vestimentas - fls.37).

A autoria também é certa.

O acusado perante a autoridade policial manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou parcialmente os fatos. Disse que praticou o primeiro roubo na clínica odontológica, em que subtraiu bens de várias vítimas. Negou, no entanto, a participação no roubo tentado, na segunda clínica odontológica.

Ouvida em Juízo, a vítima N. reconheceu o réu, sem sombras de dúvidas e descreveu detalhadamente o roubo. Disse que estava na Clínica Sorrisos sendo atendida pela Dra. Mikaela, quando ocorreu o assalto. Era um rapaz branco e magro, que portava uma arma de fogo e exigiu a entrega de dinheiro e celulares. Após, o réu ordenou que ela e todas as três vítimas ficassem trancadas no banheiro. Quando notaram que o assaltante saiu, chamaram a polícia. A polícia militar foi acionada e fez o reconhecimento do réu na delegacia. O celular foi recuperado.

No mesmo sentido, narram as vítimas M. F e M.

A vítima I, na esfera policial, reconheceu o acusado e detalhou que trabalhava na Clínica Sorridentes, quando o réu entrou no local e pediu para fazer uma avaliação. De repente, apontou um objeto em direção ao seu rosto. Assustada, deu um tapa no objeto e passou a gritar, por socorro. O roubador dizia que queria dinheiro. Como não havia dinheiro no local, ele saiu e lhe ameaçou de morte. A polícia foi acionado e, em seguida, foi informada da captura do indivíduo.

O contexto probatório, portanto, não deixa dúvidas da autoria delitiva cabendo sublinhar que nos crimes de roubo, cometidos, na maioria das vezes, na clandestinidade, sem testemunhas, é de grande valia a palavra da vítima.

Reforçando o relato das ofendidas, os policiais militares Felipe e Vinicius declararam que, no dia dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina quando irradiado via COPOM ocorrência de Roubos efetuados por um indivíduo portando arma de fogo a duas clínicas odontológicas. As características físicas do roubador e vestimentas também foram informadas, quais sejam: calça jeans, blusa de moletom cor cinza, calçando tênis branco, cor branca, compleição e usava barba. Em seguida, uma das vítimas informou localização de seu aparelho celular, visto que conseguiu o rastrear. De posse das informações efetuaram diligências pelo local indicado, quando avistar o acusado. Abordado, em seu poder foi localizado o aparelho celular, Samsung, J5, IMEI 352609099283600, bem como um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, carteira (porta documentos), além de documento de uma das vítimas e a quantia de R\$ 39,60. Outras equipes se destinaram aos dois estabelecimentos comerciais e conversaram com as vítimas. Em solo policial, todas reconheceram o acusado sem sombra de dúvidas.

Assim, ha prova robusta da condenação, inclusive imagens de segurança- fls. 12

Dessa forma, se verifica que a prova dos autos foi suficiente para demonstrar a materialidade e, principalmente, a autoria do crime de roubo, na forma consumada e tentada.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

Na primeira fase, observo que a culpabilidade do acusado mostrou-se acentuada, pois, de modo premeditado, escolheu as vítimas, todos do sexo feminino, portanto, mais vulneráveis. As circunstâncias e consequências delitivas forma bastante gravosas. As vítimas foram trancadas no banheiro e permaneceram por tempo relevante em poder do réu. Todas relataram traumas psicológicos e alteração da rotina, além de prejuízos financeiros. Assim, aumento a pena base, passando para 06 (seis) anos e 12 (doze) dias-multa, para cada um dos roubos..

Na segunda fase, compenso a reincidência (fls.110/111) com a confissão, para cada um dos roubos.

Na terceira fase, em razão do concurso formal entre os roubos às vítimas ("M"., "N"., "M". e "F".), majoro a pena em 1/4, considerando que foram realizados quatro delitos de roubo. Assim, a sanção passa a ser de 07 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Em relação ao roubo às vítimas "I" e à Clínica SORRIDENTES, exaspero a pena em 1/6, alçando o patamar de 07 anos e 14 dias-multa.

Por fim, há que se reconhecer a causa geral de diminuição de pena referente à forma tentada. A mitigação, por assim dizer, se faz em seu grau mínimo, já que o réu percorreu todo o iter criminis. Assim, a pena final é obtida pela redução na proporção de 1/3, totalizando 4 anos, 8 meses de reclusão e 9 dias-multa.

Torno as penas definitivas.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus, e em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Em virtude do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando 12 anos, 02 meses e 24 dias-multa, em seu valor unitário.

Nos termos do artigo 33 e 59 do Código penal, ante o montante da pena e tendo-se em conta, ainda, o princípio da suficiência, fixo o regime inicial fechado para o acusado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, filho de ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS e DIRCE FÉLIX DOS SANTOS como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, por quatro vezes e como incurso no artigo 157, caput, c.c. por duas vezes, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 69, todos do Código Penal à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em seu valor unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Com o trânsito em julgado, remeta-se ofício a Justiça Eleitoral, consoante artigo 15 da Constituição Federal.

Expeça-se guia de recolhimento definitivo.

Custas na forma da lei, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, se o caso.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuiuba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA